

Nr. 143 Vorlage des Ministerialdirektors Wienstein an Staatssekretär Lammers. 22. September 1937

R 43 II/1449a, Bl. 42

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über Sonderfeiertage für die Reichshauptstadt Berlin und die Hauptstadt der Bewegung München.

1. Vermerk:

Gegen den Gesetzentwurf über einen Sonderfeiertag der Reichshauptstadt Berlin – Rk. 285 B g –¹ erhob das Reichsjustizministerium (Ministerialrat Kritzinger) Einwendungen², und zwar nach Fühlungnahme mit der Reichsbank. Die Fassung des Entwurfs genüge nicht, um sicherzustellen, daß der 28. September 1937 gesetzlicher Feiertag ist. Das sei aber notwendig, um z. B. gesetzliche Fristen oder Termine durch diesen Tag unberührt zu lassen.

Durch Vereinbarung zwischen den in Betracht kommenden Ressorts ist darauf die Neuauftellung eines Entwurfs dem Reichsministerium des Innern übertragen worden, das für die Feiertagsgesetzgebung zuständig ist. Dieses hat den neuen Entwurf – Rk. 14887 B – aufgestellt³. Die Überschrift des Entwurfs beruht auf einem Wunsche des Reichsministers Dr. Goebbels, den dieser mir fernmündlich mitgeteilt und den ich dem Reichsministerium des Innern übermittelt habe. Reichsminister Dr. Goebbels übermittelte mir ferner als Anordnung des Führers, daß der 25. September 1937 für die Hauptstadt der Bewegung München Feiertag sein soll und diese Regelung in das Gesetz gleichfalls aufzunehmen ist.

Da der neue Entwurf erst heute morgen (22. 9.) endgültig aufgestellt und bei der Reichskanzlei eingegangen ist, war seine Verteilung nicht mehr möglich. Er kann m.E. als Abänderung des alten Entwurfs aufgefaßt werden, für dessen Annahme die Frist am 22. 9. um 6 Uhr abgelaufen ist. Dem neuen Entwurf haben im übrigen die hauptbeteiligten Ressorts, nämlich Innen-, Arbeits-, Justiz- und Propagandaministerium, zugestimmt.

Da bis zu dem gesetzten Termin, 22. September, 6 Uhr nachmittags, kein Widerspruch eingegangen ist, habe ich vereinbarungsgemäß das Propagandaministerium (Ministerialrat Berndt) und das Reichsministerium des Innern (Ministerialrat Dr. Medicus) fernmündlich von der Annahme verständigt. Wegen der Veröffentlichung des Inhalts des Entwurfs darf ich auf mein Schreiben vom 22. September – Rk 14887 B – an Ministerialrat Berndt verweisen⁴.

¹ KabVorl. des RAM vom 18. 9. 1937, geheim, vom StSRk mit Widerspruchsfrist bis 22. 9., 18 Uhr in Umlauf gesetzt; R 43 II/1449a, Bl. 33 f. Der einzige Paragraph lautete: „Aus Anlaß des Besuchs des Königlich Italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini finden für die Reichshauptstadt Berlin die für den 1. Mai geltenden Vorschriften über Arbeitsruhe (Sonntagsruhe) und Lohnzahlung auf den 28. September oder einen anderen vom Reichsarbeitsminister bekanntzugebenden Tag entsprechende Anwendung.“

² Wohl nur mündlich bzw. fernmündlich, ohne Niederschlag i. d. A.

³ KabVorl. des RIM vom 22. 9. 1937, betitelt wie im Betreff der Vorlage; R 43 II/1449a, Bl. 41, 43. Durch diese Fassung wurden der 25. 9. 1937 für München, der 28. 9. für Berlin formgerecht zu Feiertagen mit Lohnfortzahlung im Sinne des *FeiertagsG* vom 27. 2. 1934 (RGBl. I S. 129) erklärt.

⁴ R 43 II/1449a, Bl. 44. Wienstein bezog sich hier auf eine telefon. Mitteilung Goebbels' vom 21. 9., wonach das Gesetz gleichzeitig mit dessen Aufruf an die Berliner Bevölkerung (Entw. und DNB-Abdruck ebd. Bl. 4 f., 37 f.) am 23. 9. veröffentlicht werden sollte, und fuhr fort: „Wie Herr Staatssekretär Lammers mir mitteilte, wird er wahrscheinlich am Donnerstag, dem 23. September, im

2. Hiermit Herrn *Staatssekretär* wegen der unterschriftlichen Vollziehung des Gesetzes durch den Führer und Reichskanzler gehorsamst vorgelegt.

Die Mitzeichnung des Reichsministers Dr. Frick, der auf Wunsch des Reichsarbeitsministers zugleich für diesen zeichnet, soll dem Anschreiben des Reichsministeriums des Innern vom 22. September 1937 zufolge nachgeholt werden⁵.

W[ienstein]

Laufe des Tages die Unterschrift des Führers unter das Gesetz über Sonderfeiertage herbeiführen können. Die Bekanntgabe des Inhalts dieses Gesetzes würde also vor Publikation des Gesetzes erfolgen, ein an sich außergewöhnlicher Vorgang. Ich darf jedoch wiederholen, daß das Propagandaministerium die Bekanntgabe des Inhalts des Gesetzes am 23. September auf jeden Fall für notwendig hält und daß nach Ihrer Ansicht hiergegen auch deshalb keine Bedenken bestehen, weil der Führer das Gesetz inhaltlich bereits gebilligt hat.“

⁵ Lammers gelang es nicht, am 23. 9. die Unterschrift Hitlers unter das Gesetz zu erhalten. Da dessen Billigung aber nicht zweifelhaft war und die Sache keinen Aufschub duldete, gab er Auftrag, es am Folgetag zu verkünden, was auch geschah (RGBl. I S. 1013). Die Unterschrift Hitlers wurde erst am 30. 9. 1937 nachgeholt (Anhang, FV 378*), die Mitzeichnung des RIM noch später; R 43 II/1449a, Bl. 46–49. DNB-Meldungen über den Verlauf des Staatsbesuchs: ebd. Bl. 9–31; s. auch SCHULTHESS 1937, S. 141–148.

Zitierhinweis

Nr. 143 Vorlage des Ministerialdirektors Wienstein an Staatssekretär Lammers. 22. September 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d143>